ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ޙަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު   މައްސަލާ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597   އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ   29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިނގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށް އިސްތިއުނާފުން ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަރަފުވީ އުފާ ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަރަފުވީ ޙަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޞްމާ އަޒީޒް އާއި ސޯފިޔާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ސޯފިޔާ އަޒީޒް އަދި ނަޞްމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ބަންދަރާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަނޑު އަޚު މާލެ ގ.ޝަރަފުވީ ޙަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުނބުރުދޫ އާމާ އާދަމް ދީދީ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަހުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ ބުއްދީގެ ސަރަޙައްދު ނުފެތޭ ކުދިންނަކަށްވީމާއި، އެ ކުދިންނަކީ މި ހިބައާ ގުޅޭގޮތުން އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި ކުދިންނަކަށްވީމާ، ހިބަ ކުރިއަސް ގޮތަށް އެ ކުދިން އިއްތިފާޤުވެފައިވާކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުކުމްކުރުމުގައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން ގެނެސްފައިވާ ދަޢުވާކުރުން ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ފެށުނު ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފު ބައްދަލުވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަވަގީ / މާލެ ހަސަން އަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަވަގީ ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވާ ތަނަވަސްކަން ނުދެއްކުމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ހިބަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއާތު ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާތީ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއާތު ދޫކުރާ އިދާރާގެ ބާރުގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޖުތިމާޢީގޮތުން މަސައްކަތުގައި ބިނާވެފައިވާ ބައެއްކަމުން ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނެގުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަޙަތު، އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބުރަވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ހިލާފަށް، ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ހިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރެވޭނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލުން ބިނާވެ ފާހަގަކޮށް ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި ޤާނޫނީ ބާރު ހުރި ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރުއަށް ނުފޫޒުގަދަ ކަމުގެ ސަބަބުން ނިންމަވާފައިވާ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ދިރިއުޅެވޭނެ މަގުހުރީތޯ ބަލަމުން، ހިބަ ވެރިފަރާތުގެ އަނބިދަރިން، ފިރިހެން، މަންމަހަށް، ބައްޕަހަށް ނުވަތަ މަދުވުމަށް ދަރިންނަށް ދޭގޮތް ދަރިއަށް ދޭގޮތް ދުރުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރިހާ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބޭރުކަން ދިރިއުޅުން ނުކުރެވޭކަން؛

3. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބޭރު ކުދިންނަށް ދިވެހި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، ޚާއްޞަ ޙިމާޔަތުގެ ބޭނުމުގައި މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޭރުކުރެވޭނެ ޙައްޤު ނުދެވޭނެ، އެ ކުދިންނަށް ޙައްޤު ލިބިދޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ހ) ގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ލިބޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހިމެނޭނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން، އެ ކުދިންނަށް ލިބޭނޭ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގައި މިބައި ފުރިހަމަވާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަން؛

4. ހިބަޔާ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބައިވެރިވާކަން އެނގެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލިކަން ނުފެންނަކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެމްބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުން، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަންދަކުރުން، ގެންގުޅުން، ބިމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތައް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަން އަމިއްލަފަރުދާ ބަނޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަހަކާ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދުނިޔަމަ ދޫކުރަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދީ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބަޔަކުފިޔަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިފުށުން ނުވަތަ މައިފުށުން ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަޚްޞީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، އާއިލާގެ ނަމޫނާއި އެހެން ގޮތްތަކުން ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނެތުން، ނުވަތަ ވަނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލެވޭ އެއްބަސްވުމެއް (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސަރުކާރުގެ ބިމެއް ނުވުން ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން މިހާރަށް، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގެ ފަރާތްތަކުގެ ބޭރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ތިބި ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާ ކުދިންނަކާ ބަޔާންކުރެވޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އުމުރުގެ ޝަރުޠަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވީކަމަށްބަލައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގެން ނެތް ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުދާނެއެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަކީ އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގެ އިއްޔަތަކަށް، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭރުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ގެއްލުމެއް ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރުން، މިހާރުގެ އަދިއެއް ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ނުދެއްނެއެވެ.

11. ހިބަކުރި ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަކީ ހިއްސާވާން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނޭވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ނަތީޖާއެއް ނެތް އަދި މުޤާބިލެއް ނެތް އިޢުތިރާޟެކެވެ. އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނެތް ކަމެއްގެ މައްޗަށް އިޢުތިރާޟު ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދީ ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟުކުރާ މަރުޙަލާގައި ބިމުކަމަށް ބެލެވުމަށް، ހިބައިން ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ހިބައިން ދިނުމުގައި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ދަރިން ދިރިއުޅުމުގެ އަދި ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަހްވީލުކުރެވުނީއެވެ.